● **حكم قتل شبه العمد :**

لقتل شبه العمد حكمان :

١- حكم أخروي : وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة ؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم ، إلا أن عقابه دون قتل العمد .

٢- حكم دنيوي : فيترتب عليه الدية مغلظة ، ولا يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب به ولي الدم ، وتجب الكفارة في مال الجاني ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة[١] القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات ؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه)[٢] ، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط ، وهي حبلى فقتلتها ، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة)[٣] .

القسم الثالث : قتل الخطأ :

حقيقته : أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله .

● **أنواع قتل الخطأ :**

١- الخطأ في الفعل ، وهو : أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده ، كأن يرمي صيداً ، فيصيب إنساناً فيقتله ، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت .

٢- الخطأ في القصد ، كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً ، كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً ، فيتبين آدمياً معصوماً .

٣- أن يكون القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً ، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ ؛ لأنهما ليس لهما قصد .

---

(١) العاقلة : هم العصبة ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ .

(٢) تقدم تخريجه في ص (٣٤٢) .

(٣) رواه مسلم برقم (١٦٨٢) .